

Quiz Tag 31 – Externe Unterstützung: BR, Gesamtverband der Personaldienstleister, Anwalt, Bundesagentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer 2026 – K6 (Teil 2/2)

© Can Siebert Stand 05/2026 60 Fragen • Multiple Choice

Abschnitt 1: Betriebsrat -- BetrVG Grundlagen (Fragen 1–12)

Frage 1 von 60

Welches Gesetz regelt die Mitbestimmung des Betriebsrats?

- ☐ A) Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
- ☐ B) Handelsgesetzbuch (HGB)
- ☐ C) Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
- ☐ D) Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Frage 2 von 60

Ab welcher Mindestgröße kann ein Betriebsrat gewählt werden?

- ☐ A) Ab 10 wahlberechtigten Arbeitnehmern
- ☐ B) Ab 3 wahlberechtigten Arbeitnehmern
- ☐ C) Ab 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern
- ☐ D) Ab 5 wahlberechtigten Arbeitnehmern, davon 3 wählbar

Frage 3 von 60

Wie viele Mitglieder hat ein Betriebsrat in einem Betrieb mit 80 wahlberechtigten Arbeitnehmern?

- ☐ A) 1 Person
- ☐ B) 5 Personen
- ☐ C) 3 Personen
- ☐ D) 7 Personen

Frage 4 von 60

Welche Mitbestimmung regelt § 87 BetrVG?

- ☐ A) Soziale Mitbestimmung
- ☐ B) Wirtschaftliche Mitbestimmung
- ☐ C) Personelle Einzelmaßnahmen
- ☐ D) Kündigungsanhörung

Frage 5 von 60

Was bedeutet „erzwingbare Mitbestimmung“?

- ☐ A) Der Betriebsrat hat nur Anhörungsrecht
- ☐ B) Der Arbeitgeber kann die Maßnahme allein durchführen
- ☐ C) Der Betriebsrat kann die Einigungsstelle anrufen, ohne BR-Zustimmung darf die Maßnahme nicht durchgeführt werden
- ☐ D) Der Arbeitgeber muss die Gewerkschaft beteiligen

Frage 6 von 60

Welcher Tatbestand zählt NICHT zu § 87 BetrVG?

- ☐ A) Auszahlung der Arbeitsentgelte
- ☐ B) Festlegung der Lohnhöhe als solche
- ☐ C) Aufstellung von Urlaubsgrundsätzen
- ☐ D) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit

Frage 7 von 60

Was wurde 2021 als neuer Mitbestimmungstatbestand in § 87 BetrVG aufgenommen?

- ☐ A) Kantinenbetrieb
- ☐ B) Mobile Arbeit / Homeoffice (Nr. 14)
- ☐ C) Betriebsversammlungen
- ☐ D) Datenschutzbestimmungen

Frage 8 von 60

Ab welcher Belegschaftsgröße gilt § 99 BetrVG?

- ☐ A) Ab 10 wahlberechtigten Arbeitnehmern
- ☐ B) Ab 5 wahlberechtigten Arbeitnehmern
- ☐ C) Ab mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern
- ☐ D) Ab 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern

Frage 9 von 60

Welche Maßnahmen unterliegen § 99 BetrVG?

- ☐ A) Lohnerhöhungen
- ☐ B) Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung, Versetzung
- ☐ C) Nur Einstellungen
- ☐ D) Nur Kündigungen

Frage 10 von 60

Welche Frist hat der Betriebsrat zur Stellungnahme nach § 99 BetrVG?

- ☐ A) 2 Wochen
- ☐ B) 3 Tage
- ☐ C) 1 Monat
- ☐ D) 1 Woche

Frage 11 von 60

Welcher Verweigerungsgrund nach § 99 Abs. 2 BetrVG existiert NICHT?

- ☐ A) Benachteiligung anderer Arbeitnehmer
- ☐ B) Wirtschaftliche Schwierigkeiten des Bewerbers
- ☐ C) Verstoß gegen den Betriebsfrieden
- ☐ D) Verstoß gegen ein Gesetz oder Tarifvertrag

Frage 12 von 60

Was ist die Zustimmungsfiktion bei § 99 BetrVG?

- ☐ A) Der BR muss aktiv zustimmen
- ☐ B) Wenn der BR innerhalb der Wochenfrist nicht antwortet, gilt die Zustimmung als erteilt
- ☐ C) Der AG kann die Maßnahme jederzeit durchführen
- ☐ D) Die Industrie- und Handelskammer entscheidet

Frage 13 von 60

Was passiert, wenn eine Kündigung ohne BR-Anhörung ausgesprochen wird?

- ☐ A) Sie ist gültig
- ☐ B) Sie ist unwirksam
- ☐ C) Es entstehen nur Bußgelder
- ☐ D) Sie kann nachträglich anerkannt werden

Frage 14 von 60

Welche Frist hat der BR bei einer ordentlichen Kündigung nach § 102 BetrVG?

- ☐ A) 2 Wochen
- ☐ B) 3 Tage
- ☐ C) 1 Monat
- ☐ D) 1 Woche

Frage 15 von 60

Welche Frist hat der BR bei einer außerordentlichen Kündigung?

☐ A) 2 Wochen

☐ B) 3 Tage

☐ C) 1 Monat

☐ D) 1 Woche

Frage 16 von 60

Welche Wirkung hat ein BR-Widerspruch nach § 102 Abs. 3 BetrVG?

☐ A) Der AN bekommt automatisch eine Abfindung

☐ B) Die Kündigungsfrist verlängert sich um 6 Monate

☐ C) Bei Kündigungsschutzklage entsteht ein Weiterbeschäftigungsanspruch

☐ D) Die Kündigung ist sofort unwirksam

Frage 17 von 60

Welche Reaktionen kann der BR auf eine Kündigungsanhörung zeigen?

- ☐ A) Nur Schweigen
- ☐ B) Zustimmung, Bedenken oder Widerspruch
- ☐ C) Nur Zustimmung
- ☐ D) Nur Widerspruch

Frage 18 von 60

Wer muss die Anhörung des Entleiher-Betriebsrats nach § 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vornehmen?

- ☐ A) Die Bundesagentur für Arbeit
- ☐ B) Der Entleiher
- ☐ C) Der Zeitarbeitnehmer
- ☐ D) Der Verleiher

Frage 19 von 60

Welcher Aussage zur "doppelten Mitbestimmung" ist korrekt?

- ☐ A) Zeitarbeitnehmer gehören auch dem Entleiherbetrieb an (§ 14 Abs. 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)
- ☐ B) Nur über 12 Monate Einsatz gilt der Entleiher-BR
- ☐ C) Zeitarbeitnehmer haben gar keine Mitbestimmung
- ☐ D) Zeitarbeitnehmer haben nur im Verleiherbetrieb Mitbestimmung

Frage 20 von 60

Welche Kündigung ist OHNE BR-Anhörung wirksam?

- ☐ A) Keine Kündigung; alle erfordern BR-Anhörung
- ☐ B) Aufhebungsvertrag (kein Kündigung im Sinne des § 102 BetrVG)
- ☐ C) Außerordentliche Kündigung in der Probezeit
- ☐ D) Kündigung wegen Krankheit

Frage 21 von 60

Wann entstand der Gesamtverband der Personaldienstleister?

- ☐ A) 2022 durch Fusion von BAP und iGZ
- ☐ B) 2020
- ☐ C) 2017
- ☐ D) 2024

Frage 22 von 60

Wie viele Mitgliedsunternehmen hat der Gesamtverband der Personaldienstleister ungefähr?

- ☐ A) 500
- ☐ B) 4.000
- ☐ C) 10.000
- ☐ D) 1.500

Frage 23 von 60

Welche der folgenden Aufgaben übernimmt der Gesamtverband der Personaldienstleister NICHT?

- ☐ A) Service und Beratung
- ☐ B) Schiedsgerichtsbarkeit
- ☐ C) Erteilung der AÜG-Erlaubnis
- ☐ D) Tarifpolitik

Frage 24 von 60

Welcher Tarifvertrag regelt Mindestlöhne in der Zeitarbeit?

- ☐ A) Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB-Entgelt-TV
- ☐ B) TV BeE
- ☐ C) Branchenzuschlagstarif
- ☐ D) Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB-Manteltarif

Frage 25 von 60

Wann beginnt der Branchenzuschlag im TV BZ Metall- und Elektroindustrie?

- ☐ A) Erst nach 9 Monaten
- ☐ B) Ab dem 1. Einsatztag mit 15 %
- ☐ C) Erst nach 6 Wochen
- ☐ D) Erst nach 3 Monaten

Frage 26 von 60

Welche Stufenfolge gilt im TV BZ Metall- und Elektroindustrie?

- ☐ A) 20 % – 30 % – 40 % – 50 % – 60 %
- ☐ B) 5 % – 10 % – 15 % – 20 % – 25 %
- ☐ C) 10 % – 20 % – 30 % – 40 % – 50 %
- ☐ D) 15 % – 20 % – 30 % – 45 % – 50 %

Frage 27 von 60

Wie ist das GVP-Schiedsgericht besetzt?

- ☐ A) 1 Person (Volljurist)
- ☐ B) 5 Personen
- ☐ C) 3 Personen: 1 Vorsitz + 2 paritätische Beisitzer Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB
- ☐ D) 7 Personen, davon 4 Anwaltsvertreter

Frage 28 von 60

Welcher Vorteil bietet das GVP-Schiedsgericht?

- ☐ A) Bindende Entscheidung gegen Arbeitnehmer
- ☐ B) Kostenlos
- ☐ C) Öffentliches Verfahren
- ☐ D) Schneller (3–6 Monate) und branchenkundig

Frage 29 von 60

Was bedeutet die "Friedenspflicht" nach § 1 TVG?

- ☐ A) AN dürfen während TV-Laufzeit immer streiken
- ☐ B) Der AG muss immer Frieden bewahren
- ☐ C) Es gilt eine Streikpflicht
- ☐ D) Während TV-Laufzeit sind Streiks/Aussperrungen über tariflich geregelte Inhalte unzulässig

Frage 30 von 60

Welcher Tarifvertrag regelt Sonderbestimmungen bei Auftragsverlust?

- ☐ A) TV BZ
- ☐ B) Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB-Manteltarif
- ☐ C) TV BeE (Beendigung der Arbeitnehmerüberlassung)
- ☐ D) Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB-Entgelt-TV

Abschnitt 4: Anwalt & Kündigungsschutz (Fragen 31–40)

Frage 31 von 60

Welche Mindestqualifikation hat ein Fachanwalt für Arbeitsrecht?

- ☐ A) 1 Jahr Berufserfahrung
- ☐ B) 2 Jahre Schwerpunkt + 100 Mandate + 80 Stunden Fortbildung
- ☐ C) Promotion
- ☐ D) Habilitation

Frage 32 von 60

Welche Klagefrist gilt nach § 4 KSchG für eine Kündigungsschutzklage?

- ☐ A) 1 Woche
- ☐ B) 2 Wochen
- ☐ C) 1 Monat
- ☐ D) 3 Wochen

Frage 33 von 60

Welche Prüfungsschwerpunkte hat das Arbeitsgericht bei einer Kündigungsschutzklage?

- ☐ A) Nur die Sozialauswahl
- ☐ B) Nur den Kündigungsgrund
- ☐ C) Nur die BR-Anhörung
- ☐ D) Kündigungsgrund, Sozialauswahl, BR-Anhörung

Frage 34 von 60

Welche Faustformel gilt für die Abfindungshöhe?

- ☐ A) 1 Bruttomonatsgehalt je Beschäftigungsjahr
- ☐ B) 2 Bruttomonatsgehälter je Beschäftigungsjahr
- ☐ C) Pauschal 5.000 Euro
- ☐ D) 0,5 Bruttomonatsgehalt je Beschäftigungsjahr

Frage 35 von 60

Wann muss eine außerordentliche Kündigung nach § 626 BGB ausgesprochen werden?

- ☐ A) Innerhalb von 1 Monat ab Kenntnis
- ☐ B) Es gibt keine Frist
- ☐ C) Innerhalb von 2 Wochen ab Kenntnis
- ☐ D) Innerhalb von 1 Woche ab Kenntnis

Frage 36 von 60

Welche Kriterien gelten für die Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 KSchG?

- ☐ A) Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung
- ☐ B) Geschlecht und Religion
- ☐ C) Nur Betriebszugehörigkeit
- ☐ D) Nur Lebensalter

Frage 37 von 60

Was hat das BAG am 14. September 2022 entschieden?

- ☐ A) Branchenzuschläge sind unzulässig
- ☐ B) Equal-Pay gilt nur für deutsche Staatsbürger
- ☐ C) Equal-Pay wurde abgeschafft
- ☐ D) Verschärfung der Anforderungen an die Tariffähigkeit zur Abweichung vom Equal-Pay

Frage 38 von 60

Welcher dieser Anwaltsstündensätze gilt für Fachanwälte Arbeitsrecht?

- ☐ A) 600–800 Euro
- ☐ B) 250–400 Euro
- ☐ C) 80–120 Euro
- ☐ D) 150–200 Euro

Frage 39 von 60

Was ist die Güteverhandlung in einem Kündigungsschutzverfahren?

- ☐ A) Schriftliches Vorverfahren
- ☐ B) Mündliche Prüfung
- ☐ C) Erster gerichtlicher Termin (ca. 4 Wochen nach Klage), oft mit Vergleich
- ☐ D) Schluss-Hauptverhandlung

Frage 40 von 60

Wann lohnt sich ein Pauschalvertrag mit Fachanwalt für PDL-Betriebe?

- ☐ A) Ab 10 Mitarbeitern
- ☐ B) Ab 50 Mitarbeitern
- ☐ C) Ab 5 Mitarbeitern
- ☐ D) Erst ab 500 Mitarbeitern

Abschnitt 5: Bundesagentur für Arbeit & AÜG-Erlaubnis (Fragen 41–52)

Frage 41 von 60

Wer erteilt die AÜG-Erlaubnis?

- ☐ A) Gewerbeamt
- ☐ B) Industrie- und Handelskammer
- ☐ C) Bundesagentur für Arbeit
- ☐ D) Arbeitsministerium

Frage 42 von 60

Wie hoch ist das Mindesteigenkapital für die AÜG-Erlaubnis?

- ☐ A) 25.000 Euro
- ☐ B) 50.000 Euro
- ☐ C) 5.000 Euro
- ☐ D) 10.000 Euro

Frage 43 von 60

Wie lange ist die Erstmals-AÜG-Erlaubnis befristet?

☐ A) 2 Jahre

☐ B) 3 Jahre

☐ C) 6 Monate

☐ D) 1 Jahr

Frage 44 von 60

Wann wird die AÜG-Erlaubnis unbefristet erteilt?

☐ A) Nach 5 Jahren beanstandungsfrei

☐ B) Nach 3 Jahren beanstandungsfrei

☐ C) Sofort beim Erstantrag

☐ D) Nach 1 Jahr beanstandungsfrei

Frage 45 von 60

Welche Überlassungshöchstdauer gilt nach § 1 Abs. 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz?

☐ A) 24 Monate

☐ B) 12 Monate

☐ C) 36 Monate

☐ D) 18 Monate

Frage 46 von 60

Wann gilt das Equal-Pay-Gebot zwingend ohne Branchenzuschläge?

☐ A) Nach 18 Monaten Einsatz

☐ B) Ab dem 1. Tag

☐ C) Nach 9 Monaten Einsatz

☐ D) Nach 3 Monaten Einsatz

Frage 47 von 60

Wann gilt Equal-Pay zwingend bei Anwendung von Branchenzuschlägen?

- ☐ A) Nach 9 Monaten
- ☐ B) Nach 18 Monaten
- ☐ C) Nach 12 Monaten
- ☐ D) Nach 15 Monaten

Frage 48 von 60

Welches Bußgeld droht bei Verleih ohne AÜG-Erlaubnis?

- ☐ A) bis 100.000 Euro
- ☐ B) bis 500.000 Euro
- ☐ C) bis 30.000 Euro
- ☐ D) bis 5.000 Euro

Frage 49 von 60

Welches Bußgeld droht bei Equal-Pay-Verstößen?

- ☐ A) bis 250.000 Euro
- ☐ B) bis 500.000 Euro
- ☐ C) bis 30.000 Euro
- ☐ D) bis 100.000 Euro

Frage 50 von 60

Welcher Verstoß nach § 11 Abs. 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz kann mit bis zu 500.000 Euro geahndet werden?

- ☐ A) Überschreitung der Höchstdauer
- ☐ B) Falsche Bezeichnung als Werkvertrag
- ☐ C) Streikbruch (Einsatz während Arbeitskampf im Entleiherbetrieb)
- ☐ D) Verleih ohne Erlaubnis

Frage 51 von 60

Was bedeutet AVGS?

- ☐ A) Allgemeines Vermittlungsgesetz
- ☐ B) Arbeitsverordnung Gemeinschaftsservice
- ☐ C) Arbeitsvertrag-Genehmigungsschreiben
- ☐ D) Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein

Frage 52 von 60

Was kann die Bundesagentur für Arbeit bei wiederholten AÜG-Verstößen tun?

- ☐ A) Strafanzeige stellen
- ☐ B) Nichts, nur Bußgeld
- ☐ C) Verband ausschließen
- ☐ D) Erlaubnis widerrufen (§ 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)

Abschnitt 6: Industrie- und Handelskammer & Sachkunde Bewachungsgewerbe (Fragen 53–60)

Frage 53 von 60

Welche Sachkundeprüfung organisiert die Industrie- und Handelskammer für das Bewachungsgewerbe?

☐ A) § 34a GewO

☐ B) § 32a GewO

☐ C) § 35a GewO

☐ D) § 33a GewO

Frage 54 von 60

Welche Schutzobjektklasse erfordert die Sachkundeprüfung nach § 34a GewO?

☐ A) Alle Klassen

☐ B) Klasse 1

☐ C) Klasse 2 oder höher

☐ D) Nur Klasse 4

Frage 55 von 60

Welches Thema gehört NICHT zur Sachkundeprüfung § 34a GewO?

- ☐ A) Steuerrecht
- ☐ B) Recht der öffentlichen Sicherheit
- ☐ C) Umgang mit Verteidigungswaffen
- ☐ D) Notwehr und Notstand (BGB)

Frage 56 von 60

Wie lange dauert die schriftliche Sachkundeprüfung nach § 34a GewO?

- ☐ A) 60 Minuten
- ☐ B) 90 Minuten
- ☐ C) 120 Minuten
- ☐ D) 180 Minuten

Frage 57 von 60

Welche Vorteile bietet die IHK-Schlichtung gegenüber Arbeitsgericht?

- ☐ A) Kostenlos
- ☐ B) Schneller (3–6 Monate), günstiger, vertraulich
- ☐ C) Bindendes Urteil
- ☐ D) Vor BAG zugelassen

Frage 58 von 60

Welche Gewichtung hat "Disposition und Steuerung" in der Abschlussprüfung Personaldienstleistungskaufmann/-frau?

- ☐ A) 30 %
- ☐ B) 20 %
- ☐ C) 25 %
- ☐ D) 10 %

Frage 59 von 60

Welche Eselsbrücke hilft, sich die 5 externen Akteure zu merken?

- ☐ A) DASBP (Disposition, Anwalt, Steuer, BR, Politik)
- ☐ B) FGABI (Finanzamt, Gesamtverband der Personaldienstleister, Anwalt, Bundesagentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer)
- ☐ C) BGABI (Betriebsrat, Gesamtverband der Personaldienstleister, Anwalt, Bundesagentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer)
- ☐ D) BBABI

Frage 60 von 60

Welche Gewichtungsstufen gibt es bei der AÜG-Erlaubnis?

- ☐ A) 1-1-2-unbefristet
- ☐ B) 1-1-1-unbefristet
- ☐ C) 3-3-3-unbefristet
- ☐ D) 2-2-2-unbefristet

Literaturverzeichnis (APA 7)

Bundesarbeitsgericht. (2022). *Urteil vom 14. September 2022 – 4 AZR 287/21 zum Equal-Pay-Grundsatz nach § 8 AÜG*. BAG-Pressemitteilung Nr. 33/22.

Bundesagentur für Arbeit. (2024). *Geschäftsanweisungen zur Arbeitnehmerüberlassung*. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

Bundesministerium der Justiz. (2001). *Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)*. BGBl. I S. 2518.

Bundesministerium der Justiz. (2017). *Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)*. Reform 2017.

- Bundesministerium der Justiz. (1969). *Tarifvertragsgesetz (TVG)*. BGBl. I.
- Deutscher Industrie- und Handelskammertag. (2023). *Sachkundeprüfungen der Industrie- und Handelskammer*.
Deutscher Industrie- und Handelskammertag.
- Fitting, K., et al. (2022). *Betriebsverfassungsgesetz – Handkommentar* (31. Aufl.). Vahlen.
- Gesamtverband der Personaldienstleister. (2024). *Tarifpolitik und Schiedsgerichtsbarkeit in der Zeitarbeit – Jahresbericht 2024*. Gesamtverband der Personaldienstleister, Berlin.
- Schaub, G. (2021). Mitbestimmung des Betriebsrats bei personellen Einzelmaßnahmen nach § 99 BetrVG. *NZA*, 38(12), 817–823.
- Wank, R. (2020). *Arbeitsrecht – Lehrbuch für Studium und Praxis* (6. Aufl.). Verlag Recht und Wirtschaft.